

자산포기안내서

사 건 2025하합683 파산선고
채 무 자 주식회사 인써프
파산관재인 변호사 최동욱

파산관재인은 아래와 같이 파산재단에 속하는 자산의 환가를 포기할 예정이오니, 채권자들 중에서 이에 대하여 이의가 있는 자는 2026. 8. 25.까지 파산관재인(02-6334-0817)이나 서울회생법원 제11부에 위와 같은 취지의 서면을 제출하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 환가포기 대상자산

순번	자산종류	상대방	금액(원)	비고
1	채권	주식회사 코인어스	359,926,000	-2025.12.31. 재무상태표 기준으로는 222,281,282원으로 채권양도된 금액에 대한 다툼 존재함 -파산선고 전 주식회사 라임컴퍼니에 채권양도 됨 -(주)코인어스의 자력 충분하지 않은 것으로 보임 -채권양도에 대한 부인권 행사 시 패소 가능성 높음 -소송비용 부족 -파산신청채권자의 소송대리인은 부인소송을 위한 소송비용 추가 예납하지 않을 것임을 밝힘
2	비품			-자산보관장소: 부산 강서구 유통단지1로 76 7동 106호 -채무자 본사 명도과정에서 일부 비품을 보관할 장소가 없어 채무자 대표자 지인의 사업장에 보관한 것 -같은 종류의 동일 상품의 수량이 많지 않아 환가가치 매우 낮음 -보관비용 등 법적분쟁 발생 가능성 존재 -수량 등: 첨부사진 참조

2. 자산환가포기 이유

가. 순번 1 자산에 대하여

파산관재인은 주식회사 코인어스(이하 ‘코인어스’라고 합니다)에 대한 신문기사 검색, 코인어스의 법인등기부 확인을 통해 매출채권 관련 조사를 진행하였습니다. 그런데 해당 채권을 회수하기 위하여는 채권양도에 대한 부인권 행사가 전제되어야 하는데 해당 채권양도가 사업 계속을 위한 것으로 보이는 사정(양수인은 파산신청인과 함께 해당 사업을 위한 개발인력을 투입함, 해당 사업 마무리를 위해 채권을 양도한 것으로 보임) 등으로 인해 부인소송에서 승소를 장담하기 어려운 상황입니다. 또한 해당 소송에 승소하더라도 코인어스에 대한 채권추심 성공가능성을 확신하기 어려운 상황입니다(코인어스가 다른 회사에 합병되었다는 신문기사를 찾았는데 코인어스의 법인등기부에는 합병등기가 되어 있지 않고 단지 합병했다는 법인의 대표자가 이사로 선임된 사정만이 확인됩니다.). 파산관재인은 위와 같은 사정을 파산신청채권자의 대리인에게 공유한 후 대략적인 추가 예납비용을 안내하고 소송진행에 대한 의사를 물었는데 파산신청채권자의 대리인은 소송진행을 위한 추가적인 예납은 불가능하다고 답변하였습니다. 파산관재인은 소송비용을 들이지 않고 매출채권 양수인과의 협의를 통해 양수한 채권 중 일부만이라도 회수한 후 코인어스에 대한 추심을 시도하였으나 채권추심에 실패하였습니다. 위와 같이 코인어스에 대한 채권은 파산선고 전 이미 양도되어 부인소송에서 승소하지 못하는 경우 사실상 회수가 어려운데 부인소송의 승소가능성이 높지 않은 점, 파산신청채권자의 대리인도 부인소송 진행을 위한 추가 예납을 거부한 점, 가사 부인소송에 승소하더라도 실제 채권추심을 장담하기 어려운 점을 고려하면 추가적인 추심을 위한 비용과 시간을 들이는 것은 파산재단의 절차비용 및 재단채권 증가위험만 키우고 파산절차의 신속한 종료를 통한 재단채권자들의 만족시점을 지연시키는 결과를 초래해 채권자들에게 불이익할 것으로 보입니다.

나. 순번 2 자산에 대하여

채무자의 본사 명도과정에서 처분되지 못한 일부 비품으로서 같은 종류 자산 수량이 많지 않아 환가가치는 폐기물 처리비용을 고려하면 부존재하거나 극히 낮습니다. 또한 해당 자산은 채무자 대표자 지인의 사업장에 보관 중인

데 대표자의 지인이 보관료를 요구하거나 반출을 거부할 가능성을 배제하기 어려운 상태로 이 경우 환가절차를 통한 환가액보다 관련 법적분쟁 대응비용이 더 클 수 있을 것으로 보여 환가포기하는 것이 파산재단에 유리하다고 판단하였습니다.

3. 환가가 포기된 자산의 처리

환가가 포기된 자산은 채무자 주식회사 인씨프의 자유재산이 되어 주식회사 인씨프의 청산인이 이를 처분할 권한을 갖게 됩니다. 끝.

채무자 주식회사 인씨프의 파산관재인 변호사 최동욱

* 위 절차는 법원이 아닌 파산관재인의 주관 아래 실시되는 것입니다. 이에 관하여는 파산관재인(전화 번호: 02-6334-0817, 주소: 서울 서초구 서초대로 254, 1110호)에게 문의하시기 바랍니다. 이를 매수한다는 의사표시를 하여도 곧바로 이를 매수할 수 있는 것은 아니고, 매수인의 자금조달능력, 대금지급 방법 등 여러 조건을 고려하여 매각 여부가 결정되고 이에 대한 법원의 허가가 필요한 점을 알려드립니다.

[비품 관련 사진]

